

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
8481/2540

พนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี  
ร้อยตำรวจตรีเสถียร จ๋วยสกุล  
นายดาบตำรวจบุญรอด  
กับพวก

โจทก์  
ผู้ประกัน  
บัวเงิน  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 219, มาตรา 381

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (1), มาตรา 112, มาตรา 119

เมื่อจำเลยตายตั้งแต่ก่อนถึงวันนัดพิจารณาคดีของศาล ผู้ประกันจำเลยจะรู้หรือไม่รู้ว่าจำเลยตายจริงหรือไม่ หรือผู้ประกันจำเลยจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจที่จะนำจำเลยมาศาลตามนัดหรือไม่ ก็ไม่มีทางที่ผู้ประกันจำเลยจะนำตัวจำเลยมาส่งศาลได้ การที่ผู้ประกันจำเลยไม่นำตัวจำเลยมาศาลตามนัดในเวลาต่อมาจึงไม่ใช่ความผิดของผู้ประกันจำเลย ผู้ประกันจำเลยจึงไม่ผิดสัญญาประกันศาลปรับผู้ประกันจำเลยไม่ได้

---

เมื่อจำเลยตายตั้งแต่ก่อนถึงวันนัดพิจารณาคดีของศาล ผู้ประกันจำเลยจะรู้หรือไม่รู้ว่าจำเลยตายจริงหรือไม่ หรือผู้ประกันจำเลยจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจที่จะนำจำเลยมาศาลตามนัดหรือไม่ ก็ไม่มีทางที่ผู้ประกันจำเลยจะนำตัวจำเลยมาส่งศาลได้ การที่ผู้ประกันจำเลยไม่นำตัวจำเลยมาศาลตามนัดในเวลาต่อมาจึงไม่ใช่ความผิดของผู้ประกันจำเลย ผู้ประกันจำเลยจึงไม่ผิดสัญญาประกันศาลปรับผู้ประกันจำเลยไม่ได้

(สุพล พันธุมโน-วุฒิ คราวุฒิ-กมล เพียรพิทักษ์)

ศาลจังหวัดลพบุรี - นายสราวัักษ์ สุวรรณเสรี

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ - นางชุติมา จงสงวน

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u> | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
|-------------------|-----------------------------|

|             |
|-------------|
| <u>แผนก</u> |
|-------------|

|                             |
|-----------------------------|
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |
|-----------------------------|

|            |                 |
|------------|-----------------|
| <u>ต้น</u> | <u>หมายเหตุ</u> |
|------------|-----------------|